TP1 – PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Simulación de fuga de datos y respuesta legal

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia – UTN

Apellido y nombre:	Figueroa, Ignacio – DNI 45.406.120
Comisión:	C4 - A26
Fecha de entrega:	27/10/2026

1. El caso

Se descubrió que en una campaña publicitaria de plataformas y cuentas de crédito se usaron datos personales de varias personas y de algunas empresas, sin su autorización. Para armar el plan, supongo que trabajo en sistemas de la empresa de donde salieron esos datos.

2. Normas que aplican

Norma	¿Por qué aplica?
Ley 25.326 de Protección de Datos Personales	Es la ley principal en Argentina. Dice que los datos solo se pueden usar para lo que fueron recolectados y con consentimiento, que hay que protegerlos (art. 9) y mantenerlos en secreto (art. 10). También protege a las empresas, no solo a las personas.
Constitución Nacional, art. 43	Le da a cada persona el derecho de hábeas data: saber qué datos suyos hay y pedir que se corrijan o borren.
Código Penal, art. 157 bis	Castiga a quien accede sin permiso a una base de datos o revela datos que debía cuidar. Sirve para hacer la denuncia.
GDPR (Unión Europea)	No aplica directamente en Argentina, pero lo tomo como ejemplo: pide avisar a la autoridad dentro de las 72 horas.
ISO/IEC 27001	Es la norma de seguridad de la información. Tiene controles para manejar incidentes y proteger datos personales.
ISO/IEC 27035	Es la guía para gestionar incidentes de seguridad. La uso para ordenar los pasos del plan.

3. Plan de acción

Paso	Qué hacer	Norma
1. Detectar y registrar	Anotar cuándo se detectó, qué datos aparecen en la campaña y de quiénes. Guardar los logs como prueba.	ISO 27035 ISO 27001
2. Contener	Encontrar por dónde salieron los datos y cerrarlo: cambiar contraseñas y quitar accesos. Pedir a los responsables de la campaña que dejen de usar los datos.	Ley 25.326, art. 9 ISO 27001
3. Evaluar	Ver cuántas personas y empresas están afectadas y qué riesgos corren, por ejemplo fraudes o créditos sacados a su nombre.	ISO 27035
4. Avisar	Informar a la Agencia de Acceso a la Información Pública y a los afectados, explicando qué pasó y qué pueden hacer. Hacer la denuncia penal.	Ley 25.326 Código Penal, art. 157 bis GDPR (72 h)
5. Atender a los afectados	Tener un mail o formulario para que puedan consultar, corregir o pedir que se borren sus datos, y responder en los plazos de la ley.	Ley 25.326, arts. 14 y 16 CN, art. 43

Paso	Qué hacer	Norma
6. Recuperar y aprender	Arreglar la falla, reforzar la seguridad y hacer un informe de lo que pasó para que no se repita.	ISO 27001 ISO 27035

4. Prevención

- Que cada empleado acceda solo a los datos que necesita para su trabajo.
- Cifrar las bases de datos.
- Poner alertas para detectar descargas grandes o accesos raros.
- Hacer firmar acuerdos de confidencialidad a empleados y proveedores.
- Capacitar al personal en el cuidado de los datos.

5. Conclusión

Con este trabajo entendí que ante una fuga de datos no alcanza con arreglar el problema técnico. También hay que avisar, ayudar a los afectados y dejar todo documentado. La ley dice qué hay que proteger y las normas ISO ayudan a organizar cómo hacerlo. Lo ideal es tener el plan armado antes de que pase algo.